Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
**1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jaboatão dos Guararapes**

Rod. BR 101 Sul - Km 80, em frente a Fábrica da Nestlé, PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - CEP: 54345-160 - F:(81) 31826802

Processo nº **0012883-47.2017.8.17.2810**

AUTOR: HORACIO DE SOUZA COSTA

REU: ESTADO DE PERNAMBUCO

**SENTENÇA**

HORÁCIO SOUZA COSTA, através de advogado particular, ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face do ESTADO DE PERNAMBUCO, com o escopo de obter ordem judicial que determine que ao réu o fornecimento de medicamento essencial à sua saúde.

Alegou o autor ser pessoa idosa e que em 2014 foi diagnosticado com ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA COM METASTASE LINFONODAL, RESISTENTE A CASTRAÇÃO HORMONAL, tendo se submetido a tratamento de radioterapia e bloqueio hormonal exclusivo.

Acrescenta que em maio de 2017, ao ter realizado tomografia da pelve foi detectada progressão da doença em linfonodo pélvico , sendo-lhe prescrito medicamento denominado ABIRATERONA (ZYTIGA) 250 mg, conforme prescrição médica de id nº 21742258.

Decisão ID N ° 21804471 deferiu o pedido liminar determinando a citação do demandado para apresentar sua defesa no prazo legal.

Demandante acosta aos autos petição ID Nº 22194880 informando o descumprimento da liminar, apresentando, por meio da petição ID Nº 22383894, 04 (quatro) orçamentos do medicamento pleiteado e requerendo o bloqueio BACENJUD.

Estado de Pernambuco acostou petição ID Nº22451007, instruída de parecer técnico emitido pela Secretaria Executiva de Coordenação Geral da SES/PE. Na sequencia, juntou a contestação ID Nº 22461566, impugnando, preliminarmente, o valor da causa e a concessão da justiça gratuita. No mérito requereu a improcedência da demanda.

Ante a informação de descumprimento da liminar, despacho ID Nº 22327480 determinou a intimação do Estado para informar acerca do cumprimento da decisão liminar , bem como a intimação da parte autora para se manifestar sobre a contestação, ocasião em que o Estado veio aos autos, por meio da petição ID Nº 22804351 , informar não dispor de estoque do medicamento, fornecendo, na oportunidade, dados bancários para sequestro dos valores públicos necessários.

Decisão ID Nº 22894851 determinou o bloqueio BACENJUD na conta do Estado, que foi devidamente efetivado, consoante documento ID N ° 2361197.

Despacho ID Nº 24831824 determinou que a Diretoria Cível certificasse o decurso do prazo da parte autora para apresentar réplica, ocasião em que juntou a certidão ID Nº 25821596 .

Intimados para provas, ambas as partes se quedaram silentes, conforme certidão ID Nº 27761017.

Decisão ID Nº 28103990 determinou a suspensão do feito em razão da decisão proferida pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial nº 1657156/RJ, por se tratar se processo que trata do fornecimento de medicamento não contemplado no Programa de Medicamentos Excepcionais do SUS.

Advogado do autor apresenta renúncia ao mandato ( ID Nº 47450126), com ciência expressa do outorgante, passando o autor a ser assistido pela Defensoria Pública, consoante petição ID Nº 47517920 que informa, ainda, o descumprimento da tutela de urgência.

Nova petição ID Nº 48632706 é apresentado pelo autor em que pede o bloqueio judicial das contas do Estado em razão do descumprimento da liminar, juntando, na oportunidade, 03 (três) orçamentos.

Despacho ID Nº 48907524 determinou a intimação do Estado, em regime de plantão, para falar acerca do descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, sob pena de bloqueio.

Certidão ID 49589742 informou que decorreu o prazo de intimação do Estado de Pernambuco sem que houvesse sua manifestação sobre o descumprimento da tutela.

Decisão ID Nº 49947568 determinou novo bloqueio BACENJUD na conta do Estado, que foi devidamente efetivado, consoante documento ID N º 50497578.

Novo pedido de bloqueio é apresentado pelo autor (ID Nº 55824949), acompanhando dos orçamentos do medicamento instruindo a petição, sendo determinada intimação do Estado para falar sobre o descumprimento da ordem judicial, sob pena de bloqueio judicial.

Ante a ausência de notícias acerca do cumprimento da decisão, foi determinando mais um bloqueio BANCEJUD, conforme decisão ID Nº 58297879 e comprovante de bloqueio ID Nº 58400591.

Estado acosta petição ID Nº 58790100 requerendo a juntada do documento ID Nº 58790101 informando acerca das medidas adotadas para fiel cumprimento da liminar .

Decisão no Agravo de Instrumento interposto pelo Estado que negou provimento ao recurso é juntado aos autos ( ID Nº 59629899).

Ministério Público ofertou seu Parecer ID Nº 63485953 opinando pela procedência da demanda.

**É o breve relatório. Passo a decidir.**

Trata-se de **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA** ajuizada por HORÁCIO SOUZA COSTA em face do **ESTADO DE PERNAMBUCO**.

Antes de adentrar ao mérito, passo à análise das preliminares suscitadas pelo réu:

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA:

*É cediço que* **o valor da causa nestes tipos de ação é meramente estimativo,** impossibilitando a aferição do proveito econômico.

Trago julgado acerca do tema:

***EMENTA**: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CICLOSPORINA. LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 27 da Lei nº 12.153/2009 e 46 da Lei nº 9.099/1995 2. RECURSO DO AUTOR. O direito à saúde é garantia constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Esse é o entendimento da Suprema Corte (AI 822882 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014). 3. O relatório médico demonstra a necessidade do uso do medicamento de forma contínua (ID 3880367, pág. 01), não havendo indicação de seu uso para apenas 12 meses como determinado na sentença. Desse modo, não há razão para impor limitação ao fornecimento do remédio se ele tem prescrição para uso contínuo. Não se aplica à matéria discutida a observância quanto ao valor de alçada dos juizados, na medida em que se trata de obrigação de fazer e não de dar ou pagar, razão pela qual o valor dado à causa tem caráter meramente estimativo. 4. O acesso à saúde e ao tratamento adequado de enfermidades é direito de todos e dever do Estado possibilitá-lo, ao qual não se opõe a inércia do Poder Público em realizar regular e satisfatoriamente procedimentos médicos necessários e aquisição de medicamentos (artigo 196 da Constituição Federal). Precedente: Acórdão n.979086, 07065274820168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 16/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada. 5. Somando a isso, o TJDFT, ao julgar o IRDR 03, cujo julgamento foi publicado em 12.06.2017, fixou o seguinte entendimento de que os processos de fornecimento de medicamento e internação em leito de UTI têm por objeto principal uma obrigação de fazer e não uma obrigação de dar ou pagar, qualquer valor, razão pela qual seja por qual lado ou perspectiva se investigue as demandas dessa natureza, <u>não há como fugir do fato de que os valores dados a esse tipo de causa tem caráter meramente estimativo, seja por não poder precisar, de início, o exato valor dos tratamentos, seja pelo objeto principal se subsumir a uma obrigação de fazer estatal, consubstanciada na prestação do serviço público de saúde e, não a pecúnia ou qualquer valor à título indenizatório.</u> 6. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e determinar ao Distrito Federal que forneça o medicamento do medicamento CICLOSPORINA, ao autor, sem limitação de prazo, enquanto o autor deles necessitar, por recomendação médica. 7. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido. (TJ-DF 07352720420178070016 DF 0735272-04.2017.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2018, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no PJe: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)*

IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA:

Sobre a impugnação da concessão dos benefícios da justiça gratuita, entendo que não deve prosperar, haja vista que, nos termos do § 2º, do artigo 99, do CPC, o pedido de justiça gratuita somente poderá ser indeferido **"se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade",** presumindo-se, à luz do disposto no § 3º, do mesmo Diploma Legal, como **"verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."**

Assim, diante da Declaração de Pobreza devidamente assinada e datada pela parte autora (ID nº 21775882) e dos demais elementos que compõem o feito, considero como satisfeitas as exigências legais para a concessão do benefício, **não se desincumbindo o réu de trazer ao feito prova em contrário.**

Superadas as questões preliminares, adentro ao mérito da questão.

A Constituição Federal em seu art. 196 dispõe ser dever do Estado promover políticas públicas concretas para se efetivar o direito de todos ao pleno acesso à saúde, conferindo efetividade na redução dos riscos de doenças e na implementação de medidas protetivas e de recuperação dos cidadãos.

No plano infraconstitucional, dispõe a Lei Nº 8080/90 que trata sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, *in verbis*:

> *Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.*
>
> *§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.*

Compulsando os autos observo que restou comprovado que o autor é portador de ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA COM METASTASE LINFONODAL, RESISTENTE A CASTRAÇÃO HORMONAL , conforme laudo ID Nº 21742258 e prescrição médico ID Nº 21742258, necessitando do medicamento prescrito pelo seu médico assistente, sob pena de agravamento de sua doença. Assim, imprescindível é a medicação postulada.

Desta forma, tendo em vista que o direito à saúde é tido, pois, como direito indisponível, compete ao Poder Público garantir tal direito, que é indissociável do direito à vida, prerrogativa constitucional com caráter de direito fundamental, não podendo ser preterido por questões burocráticas, políticas, econômicas ou orçamentárias.

Nesta linha de entendimento, vale trazer à colação julgado do TJPE:

> *EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. ESTADO DE PERNAMBUCO. PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL. COMPROVAÇÃO DA ENFERMIDADE E NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO GUERREADA, DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS CIDADÃOS POR PARTE DO ESTADO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA*

*APELAÇÃO NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.1. Na origem, o autor propôs ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, com o intento de obter determinação judicial no sentido de obrigar o Estado de Pernambuco a fornecer-lhe a medicação TEMODAL (TEMOZOLAMIDA) CID - 71.2. A decisão fustigada encontra-se inteiramente esteada no entendimento expresso na Súmula n° 18 deste Egrégio Sodalício, segundo o qual comprovada necessidade do tratamento e a falta de condições de adquiri-lo, legitimado está o direito do cidadão prejudicado em buscar a tutela jurisdicional, impondo-se ao Estado a obrigação de disponibilizar os meios necessários ao custeio do medicamento adequado ao caso, ainda que este não esteja previsto em lista oficial, razão pela qual se mostra apropriada sua manutenção.3. À luz do princípio da dignidade da pessoa humana, comprovada a necessidade do tratamento e a falta de condições de adquiri-lo, legitimado está o direito do cidadão prejudicado em buscar a tutela jurisdicional, impondo-se ao Estado a obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso. 4- Não pode o Estado de Pernambuco negar o fornecimento de tal medicamento, muito pelo contrário, ele tem a obrigação de promover a saúde, a todos, sem distinção, inclusive, fornecer os remédios mais adequados e eficazes ao tratamento dos pacientes mais carentes.4. Apelo não provido. Decisão unânime. (Apelação Cível 546559-40010792-17.2014.8.17.0990, Rel. Josué Antônio Fonseca de Sena, 4ª Câmara de Direito Público, julgado em 05/02/2020, DJe 20/02/2020). Grifamos.*

Não cumprindo o Poder Público com seu dever legal e constitucional de garantir a saúde da demandante, fornecendo os meios necessários ao seu tratamento, no caso, **o fornecimento da medicação ao demandante,** a procedência da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE pedido formulado na inicial, confirmando a tutela anteriormente deferida, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e CONDENAR o Requerido ESTADO DE PERNAMBUCO, na obrigação de fazer, consistente no fornecimento do medicamento ABIRATERONA (ZYTIGA) 250 mg, conforme prescrição médica de ID N° 21742258, ao demandante HORÁCIO SOUZA COSTA, com fulcro nos Art.487, Inciso I, do CPC.

**O autor deverá apresentar à Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, laudo médico e receituário atualizados atestando a necessidade da continuidade do uso do referido medicamento a cada 03 (três) meses.**

Sem custas.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos causídicos constantes na procuração ID N° 21775918 , os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da baixa complexidade do trabalho exercido nos autos, com base no art. 85, § 2°, do CPC.

Havendo interposição de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazoar e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Caso não haja a interposição de recurso voluntário, certifique-se o decurso do prazo e, em cumprimento ao disposto no artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Operando-se o trânsito em julgado, certifique-se e promovam-se as baixas de estilo.

Jaboatão dos Guararapes, 09 de julho de 2020.

**Valéria Maria de Lima Melo Estima**

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: **VALERIA MARIA DE LIMA MELO ESTIMA**
**09/07/2020 17:51:44**
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: **64300995**

20070917514396000000063110578

IMPRIMIR GERAR PDF